[별표 1]

행위자의 징계양정 기준(제4조 관련)

의무위반행위 및 과실의 정도 / 의무위반행위 유형	의무위반행위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	의무위반행위의 정도가 심하고 중과실이거나, 의무위반행위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	의무위반행위의 정도가 심하고 경과실이거나, 의무위반행위의 정도가 약하고 중과실인 경우	의무위반행위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 성실의무 위반				
가. 공금횡령 · 유용, 업무상 배임(어.목에 따른 비위는 제외한다.)	파면	파면~해임	해임~강등	정직~감봉
나. 기타 예산·회계 관련 질서 문란	파면	해임	강등~정직	감봉~견책
다. 인사관련 부정행위	파면~해임	강등~정직	감봉	견책
라. 직무유기, 부작위·직무태만 (하.목의 소극행정은 제외한다) - 지연처리·보고 - 확인소홀,허위 · 축소보고 - 보고결략,사건은폐 - 사건묵살,편파,격하처리	파면	해임	강등~정직	감봉~견책
마. 직권남용으로 타인 권리 침해 및 구타·가혹행위, 불법체포감금	파면	해임	강등~정직	감봉
바. 총기관리 소홀 - 도난, 분실, 대여, 오발 등 - 총기사용 규정 위반	파면~해임	강등~정직	감봉	견책
사. 피의자·유치인 관리 소홀 - 사망·자해, 도주 - 관리규정 위반 등	파면~해임	강등~정직	감봉	견책

아. 시설 및 물품관리 태만	파면~해임	강등~정직	감봉	견책
자. 문서·기록 등 관리소홀	파면~해임	강등~정직	감봉	견책
차. 내부결속 저해행위 - 하극상, 모략행위 - 위계질서, 내부질서 문란	파면~해임	강등~정직	감봉	견책
카. 거짓정보 공개, 공개청구 대상 정보 은폐 - 거짓정보 공개, 공개청구 대상 정보 은폐 - 불복절차 결과에 따른 정보공개 의무 불이행	파면~해임	강등~정직	정직~감봉	견책
타. 부패 · 공익신고 방해 및 신고자 보호 의무 위반 - 신고자 비밀보장의무 위반 - 신고자 불이익조치 금지 위반 - 신고 방해 및 신고취소 강요	파면~해임	강등~정직	감봉	견책
파. 직무 관련 주요 부패행위의 신고 · 고발 의무 불이행	파면~해임	강등~정직	정직~감봉	감봉~견책
하. 소극행정	파면	파면~해임	강등~정직	감봉~견책
거. 성과상여금을 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	파면~해임	강등~정직	정직~감봉	감봉~견책
너. 부정 청탁에 따른 직무수행	파면	파면~해임	강등~정직	감봉~견책
더. 부정 청탁	파면	해임~강등	정직~감봉	견책
러. 삭제				
머. 성 관련 비위 또는 「경찰청 공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위를 은폐하거나 필요한 조치를 하지 않은 경우	파면	파면~해임	강등~정직	감봉~견책
버. 성 관련 비위 피해자 등에게 2차 피해를 입힌 경우	파면	파면~해임	강등~정직	감봉~견책

서. 직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위	파면	파면~해임	강등~정직	정직~감봉
어. 「공무원수당 등에 관한 규정」 제15조부터 제17조까지의 규정에 따른 수당 또는 「공무원 여비 규정」에 따른 여비를 거짓이나 부정한 방법으로 지급받은 경우	별표 1의2와 같음			
저. 법왜곡 행위	파면	파면~해임	파면~해임	해임
처. 기타	파면~해임	강등~정직	감봉	견책
2. 복종의무 위반				
가. 지시사항 불이행으로 업무추진에 중대한 차질을 준 경우	파면	해임	강등~정직	감봉~견책
나. 기타	파면~해임	강등~정직	감봉	견책
3. 직장 이탈 금지 위반				
가. 집단행위를 위한 직장이탈	파면	해임	강등~정직	감봉~견책
나. 무단결근 등	파면	해임~강등	정직~감봉	견책
4. 친절 · 공정의무 위반				
가. 불친절에 의한 물의 야기	파면~해임	강등~정직	감봉	견책
나. 불공정에 의한 물의 야기	파면~해임	강등~정직	감봉	견책
5. 비밀 엄수 의무 위반				
가. 중요 수사 · 단속정보 누설 · 유출	파면	파면~해임	파면~해임	해임
나. 비밀의 누설·유출	파면	파면~해임	강등~정직	감봉~견책
다. 개인정보 부정이용 및	파면~해임	해임~강등	정직	감봉~견책

무단유출				
라. 비밀 분실이나 해킹 등에 의한 비밀 침해 및 비밀 유기 또는 무단방치	파면~해임	강등~정직	정직~감봉	감봉~견책
마. 개인정보 무단조회·열람 및 관리 소홀 등	파면~해임	강등~정직	감봉	견책
바. 그 밖에 보안관계 법령 위반	파면~해임	강등~정직	감봉	견책
6. 청렴의무 위반	별표 2와 같음			
7. 품위유지 의무 위반				
가. 마약류 관련 비위	파면	파면~해임	파면~해임	해임
나. 스토킹 범죄	파면	파면~해임	강등	정직~감봉
다. 흉기 등 사용 스토킹 범죄	파면	파면	파면~해임	해임~강등
라. 성 관련 비위	별표 2의2와 같음			
마. 음주운전	별표 3과 같음			
바. 우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위	파면~해임	강등~정직	정직~감봉	감봉~견책
사. 기타	파면~해임	강등~정직	감봉	견책
8. 영리 업무 및 겸직 금지 의무 위반	파면~해임	강등~정직	감봉	견책
9. 정치운동 및 집단행위 금지 위반	파면	해임	강등~정직	감봉~견책
10. 행동강령 위반				
가. 「경찰청 공무원 행동강령」 제5조의2 사적접촉 금지	파면	파면~해임	강등~정직	감봉~견책

를 위반한 행위				
나. 「경찰청 공무원 행동강령」 제5조의8 제1항 및 제2항에 따른 사건문의를 하거나 이를 전달한 행위	파면	파면~해임	강등~정직	감봉~견책
다. 「경찰청 공무원 행동강령」 제5조의9 제1항 및 제2항에 따른 신고의무를 지키지 않은 경우	파면~해임	강등~정직	감봉	견책
라. 「경찰청 공무원 행동강령」 제13조의3에 따른 부당한 행위	파면	파면~해임	강등~정직	감봉
마. 기타	파면~해임	강등~정직	감봉	견책

※ 비고

- 제1호라목의 “부작위”란 공무원이 상당한 기간 내에 이행해야 할 직무상 의무가 있는데도 이를 이행하지 아니하는 것을 말한다.
- 제1호파목의 “주요 부패행위”란 「국가공무원법」 78조의2제1항각 호의 어느 하나에 해당하는 비위를 말한다.
- 제1호하목의 “소극행정”이란 공무원이 부작위 또는 직무태만 등 소극적 업무행태로 국민의 권익을 침해하거나 국가 재정상 손실을 발생하게 하는 업무행태를 말한다.
- 제1호거목의 “성과상여금”이란 「공무원수당 등에 관한 규정」 제7조의2 제1항에 따른 성과상여금을 말한다.
- 제1호너목의 “부정청탁에 따른 직무수행”이란 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조의 부정청탁에 따른 직무수행을 말한다.
- 제1호더목의 “부정청탁”이란 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조제1항 각 호에 따른 행위를 말한다.
- 제1호버목의 “피해자 등”이란 성 관련 비위 피해자와 그 배우자, 직계친족, 형제자매 및 해당 피해 발생 사실을 신고한 사람을 말하고, “2차 피해”란 「여성폭력방지기본법」 제3조제3호가목·나목에 따른 피해(피해자가 남성인 경우를 포함한다) 및 「성희롱·성폭력 근절을 위한 공무원 인사관리규정」 제7조 각 호의 불이익 조치를 말하며, 2차 피해가 성 관련 비위에 해당하는 경우에는 제7호가목을 적용한다.
- 제1호서목의 “직무상 비밀 또는 미공개정보를 이용한 부당행위”란 다음 각 목의 행위

를 말한다.

가. 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보(재물 또는 재산상 이익의 취득 여부의 판단에 중대한 영향을 미칠 수 있는 정보로서 불특정 다수인이 알 수 있도록 공개되기 전의 것을 말한다. 이하 같다)를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 재물 또는 재산상의 이익을 취득하게 하는 행위

나. 다른 공무원으로부터 직무상 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 취득한 공무원이 이를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하는 행위

다. 직무수행 중 알게 된 비밀 또는 소속된 기관의 미공개정보를 사적 이익을 위하여 이용하거나 제3자로 하여금 이용하게 하는 행위

- 제1호가목의 비위와 같은 호 어목의 비위가 경합하는 경우에는 가목의 징계기준을 적용한다.
- 제1호저목의 “법왜곡 행위”란 「형법」 제123조의2에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.
- 제5호가목의 “중요 수사·단속 정보”란 영장 발부, 주요 증거 유무, 수배 및 단속 관련 내부정보 등 제3자에게 누설·유출 시 수사·단속 활동에 현저한 지장을 초래할 수 있는 정보를 말한다.
- 제7호가목의 “마약류 관련 비위”란 「마약류 관리에 관한 법률」에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.
- 제7호나목의 “스토킹 범죄”란 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제18조제1항 및 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제74조제1항제3호에 각 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.
- 제7호다목의 “흉기 등 사용 스토킹 범죄”란 「스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률」 제18조제2항에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.
- 제7호바목의 “우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위”란 공무원이 자신의 우월적 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다음 각 목의 사람에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다.

가. 다른 공무원

나. 공무원 자신이 소속된 기관, 그 기관의 소속기관 및 산하단체의 직원

다. 「경찰청 공무원 행동강령」 제2조제1호에 따른 직무관련자(직무관련자가 법인 또는 단체인 경우에는 소속 직원을 말한다)